

10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 공무직 등에 관한 운영 규정

<훈령 제1호>

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(이하 "조사위원회"라 한다)에 근무하는 공무직 근로자 및 기간제 근로자(이하 "공무직 등"이라 한다)의 효율적인 관리를 위하여 채용, 보수, 복무, 안전관리 등에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "공무직 근로자"(이하 "공무직"이라 한다)란 상시적·지속적으로 업무에 종사하며 근로기간의 정함이 없이 근로계약을 체결한 사람(공무원 제외)으로 기관에서 직접 고용한 자를 말한다.
2. "기간제 근로자"란 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 사람(공무원 제외)으로 기관에서 직접 고용한 자를 말한다.
3. "채용"이란 공무직 등으로 근무할 수 있도록 근로계약을 맺는 일체의 행위를 말한다.
4. "사용부서"란 공무직 등에 대한 채용 및 복무관리, 사용 등의 업무를 수행하는 담당 부서를 말한다.
5. "청사"란 국가가 중앙행정기관 및 그 소속기관의 사무용으로 사용하거나 사용하기로 결정한 건물·부대시설 및 그 대지를 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 규정은 조사위원회에서 채용한 공무직 등에 대하여 적용한다.

② 공무직 등의 근로조건과 복무 등에 관하여 다른 법령에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정을 따른다.

제4조(직종의 구분 등) ① 공무직 등의 직종은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 행정직 : 기록실무원, 행정실무원, 비서 등
2. 연구직 : 연구원 등
3. 운전직 : 운전원
4. 조사직 : 조사원 등

② 해당 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 해당 직종별 근로자의 직위를 부장, 팀장, 대리, 사원(기사를 포함한다) 등으로 구분할 수 있다.

③ 제2항의 직위는 업무 특성을 고려하여 대·내외적으로 부르는 직위의 명칭을 다르게 부여하여 호칭할 수 있다.

제2장 정원관리

제5조(인력의 관리) ① 사용부서의 장은 공무직 등에 대하여 사용 목적을 준수하고, 인력을 효율적으로 관리하여야 한다.

② 사용부서의 장은 업무량 및 여건의 변화 등으로 인하여 인력의 증원 또는 감원이 필요한 경우 조사위원회의 조직관리부서 및 예산관리부서와 협의를 거쳐 조정하여야 하며, 협의없이 증·감원을 하여서는 아니된다.

③ 제2항에 따른 인력을 조정하고자 하는 때에는 별지 제1호서식의 인력조정 요청서를 작성하여 조사위원회 조직관리부서에 제출하여야 한다.

제6조(공무직의 정원) 조사위원회에 두는 공무직 등의 정원은 별표 1과 같다.

제7조(인력조정 승인) 조사위원회 조직관리부서는 제5조 제3항에 따른 인력조정 요청이 있는 때에는 인력조정의 타당성 등을 종합적으로 검토한 후 승인하여야 한다.

제3장 인사관리

제1절 채용 등 인사관리

제8조(채용권자 및 채용기준) ① 공무직 등에 대한 채용권자는 조사위원회 위원장(이하 "조사위원장"이라 한다)으로 한다.

② 사용부서의 장은 공무직 등이 수행할 업무의 성격을 고려하여 필요한 채용자격기준을 정하여야 한다.

③ 채용권자는 필요시 공무직 등의 근무부서 이동기준에 따라 업무성격이 동일하거나 유사한 직종으로 이동하게 할 수 있다.

제9조(결원시 채용) ① 상시적·지속적 업무에 결원이 발생하는 경우 공무직으로 채용하는 것을 원칙으로 한다.

② 상위직위에 결원이 있을 때에는 결원의 범위에서 같은 직종의 그 하위 직위로 채용할 수 있다.

제10조(기간제근로자 등 채용 사전심사제) ① 기간제 근로자 또는 단시간 근로자를 채용하려는 부서에서는 별지 제2호서식의 채용계획서를 작성하여 조사위원회 조직관리부서에 제출하여야 한다.

② 조사위원회 조직관리부서에서는 업무의 상시·지속성, 필요성, 불가피성 등을 종합적으로 고려하여 적정성을 심사한 후 기간제 근로자 또는 단시간 근로자 채용을 승인하여야 한다.

제11조(채용 절차) ① 공무직 등의 채용은 공개 채용을 원칙으로 한다. 다만, 전문 인력 및 지역 인력의 확보 등을 위하여 필요한 경우 제한경쟁이나 특별채용을 할 수 있다.

② 채용권자는 공무직 등을 채용하고자 하는 경우에는 사전에 각 호와 같은 조치를 하여야 한다.

1. 채용계획 수립(채용예정 인원, 채용예정 직위 및 업무내용, 채용자격 기준, 근로조건, 남녀 고용 평등 및 모성보호, 저소득층 우선 채용, 채용일정, 채용방법 등)

2. 일간신문 또는 정보통신망 등을 활용하여 7일 이상 채용 공고

③ 제2항에도 불구하고, 채용권자는 아래의 각 호에 해당하는 경우에는 채용 공고절차를 생략할 수 있다.

1. 직제개편 등 불가피한 고용조정으로 계약을 해지하였으나, 3개월 이내에 계약 해지 당시와 유사한 업무를 할 근로자로 계약 해지된 근로자를 채용하는 경우
2. 채용계약 체결 후 3개월 이내에 최종합격자의 계약포기, 채용취소, 사전 예고 없는 퇴직 등에 대해 예비합격 후보자를 선정하는 경우
3. 조사위원회 사무처 설립 준비단 인원의 충원 또는 그 결원에 대한 대체 기간제 근로자를 신속하게 채용할 필요가 있는 경우
4. 재직 중인 기간제근로자의 계약기간을 연장하는 경우
- ④ 채용권자는 채용공고에 응시한 사람 중에서 채용자격기준에 해당하는 응시자를 대상으로 필기시험, 실기시험, 서류전형 및 면접시험 등에 의한 방법으로 적격자를 선발하여야 한다. 다만, 담당업무의 성격 등을 고려하여 필기시험, 실기시험, 서류전형 및 면접시험 중에서 하나 이상을 선택하여 실시할 수 있다.
- ⑤ 채용권자는 면접 등 채용과정에 있어 응시자의 출신지역, 가족관계, 학력 등 인적사항 정보를 채용 관련 평가자 등에게 제공하여서는 아니된다.
- ⑥ 채용권자는 신규로 채용한 공무원 근로자에 대하여 최초로 근무를 시작한 날부터 3개월간 수습기간을 지정하여 운영할 수 있다. 다만, 수습 중인 자의 업무능력의 부족 또는 직무수행태도의 불량 등으로 계속 근로가 어렵다고 인정되는 경우에는 계약을 해지할 수 있다.

제12조(채용결격사유) 채용권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 사람은 공무원 등으로 채용할 수 없다.

1. 피성년후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
5. 금고 이상의 형을 선고유예 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자
7. 징계로 해고처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자

제13조(채용전형서류 및 개인정보수집) ① 채용권자는 공무원 등을 채용하는 경우 응시자에게 다음의 서류를 제출하도록 요구할 수 있다.

1. 응시원서
2. 병역사항이 포함된 주민등록초본(채용권자가 필요하다고 인정하는 경우만 해당된다.)
3. 가족관계증명서
4. 최종학력증명서(필요시에 한함)
5. 각종 자격 면허증사본 및 경력증명서(해당자에 한함)
6. 제12조에 해당하는 사유가 없음을 서약하는 서류
7. 그 밖에 담당업무의 성격등을 고려하여 채용권자가 필요하다고 판단하는 서류

② 채용권자는 「개인정보보호법」 제 15조 및 제16조에 따라 응시자의 개인정보는 필요

한 정보만 수집하여야 한다.

③ 채용권자는 채용 사무의 수행을 위하여 불가피한 경우 「개인정보보호법」 제23조에 따른 건강에 관한 정보나 같은 법 시행령 제19조 제1호에 따른 주민등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

④ 채용권자는 채용절차를 진행하는 과정에서 응시자의 신체검사가 필요한 경우 신체검사에 소요되는 비용은 채용권자가 부담해야 하며, 채용 신체검사를 대체하여 「건강검진기본법」에 따른 건강검진 결과서 또는 채용 건강검진 대체 통보서를 제출하도록 요구할 수 있다.

⑤ 채용권자는 공무원 등의 직무가 국가안보 및 비밀열람 등과 관련되어 보안상 필요하다고 인정되는 경우 신원조사를 의뢰할 수 있다.

제14조(근로계약의 체결) ① 채용권자는 공무원 등을 채용하는 경우 별지 제3호서식의 표준근로계약서 2부와 별지 제4호서식의 서약서 1부를 서면으로 작성하고 각각 필요한 서명 또는 날인하여야 한다.

② 기간제근로자와 재계약을 하는 경우에도 서면으로 근로계약을 다시 체결하여야 한다. 다만, 공무원근로자에 대한 계약의 경우에는 기간제근로자의 계약체결방법을 준용하되, 근로계약 기간을 명시하지 아니한다.

③ 채용권자는 공무원 등에게 근로계약서 1부를 교부하여야 하며, 계약 서류 보존에 대하여는 「근로기준법」 제42조 등으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다.

④ 표준근로계약서에는 공무원 등의 인적사항, 계약기간, 근무장소 및 업무내용, 근로시간 및 휴게시간, 근로일, 휴일 및 휴가, 보수, 사정 변경에 따른 고용조정 등에 관한 내용을 포함하여야 하며, 채용권자는 담당업무의 특성을 감안하여 사용부서의 장이 필요한 사항을 추가할 수 있다.

제15조(계약의 해지) ① 공무원 등이 제12조에 해당하는 사유가 발생한 때에는 계약이 해지되며, 그 밖에 다음 각 호의 어느 하나의 사유에 해당하는 경우 계약을 해지할 수 있다.

1. 신체 또는 정신상의 이상으로 업무수행이 곤란하게 된 때
2. 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 없어지거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수 없게 된 때
3. 업무량 변화, 예산감축, 직제와 정원의 개폐 등으로 고용조정이 불가피한 때
4. 거짓 또는 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발된 때
5. 제21조에 따른 근무성적평가 결과 연속 2회 이상 최하 등급을 받은 때
6. 그 밖의 근로관계를 유지할 수 없는 사정이 발생한 때

② 공무원 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 그 날을 퇴직한 날로 한다.

1. 퇴직 일자를 명시한 사직원을 제출하여 수리되었을 경우 사직원에 명시된 퇴직일자
2. 퇴직 일자를 명시하지 아니하고 사직원을 제출하였을 경우에는 그 사직원을 수리한 날(이 경우 업무의 인계인수를 위하여 퇴직 일자를 지정하여 수리할 수 있다. 다만, 사직원을 제출한 날부터 30일을 넘지 못한다)

3. 근로자가 사망하였을 경우 그 사망한 날

4. 정년에 도달하였을 경우 정년이 도래한 해의 12월 31일

③ 제1항에 따라 근로계약 해지의 사유가 발생한 경우 「근로기준법」 제23조부터 제27조까지의 해고에 관한 규정을 준용한다.

④ 채용권자는 제1항에 따라 근로계약을 해지할 경우에는 계약 해지일 30일 이전에 근로자에게 그 사실을 서면으로 통보하여야 한다.

⑤ 사용부서의 장은 공무원 등을 계약 해지한 때에는 지체없이 그 사실을 조직관리부서에 통보하여야 한다.

제16조(인사기록카드의 작성 및 관리) ① 조사위원장은 공무원 등의 인적사항, 채용, 전보, 교육훈련, 근무성적평가, 기타 계약사항 등을 포함한 별지 제5호서식의 인사기록카드를 작성 보관·관리하여야 한다.

② 제1항에 따른 인사기록은 전자시스템을 통하여 이용 가능한 사항에 대하여는 전자적으로 기록·보관할 수 있다.

제17조(신분증) ① 조사위원장이 공무원 등을 채용한 경우 신분증을 발급하여야 한다.

② 조사위원장은 제1항에 따른 신분증을 발급받은 공무원 등(발급 신청한 공무원 등을 포함한다)이 신청하는 경우 모바일 신분증을 발급할 수 있다.

③ 신분증의 규격 및 기재사항 등은 조사위원회 공무원 등 근로자 신분증 지침에 따른다.

④ 공무원 등은 청사 내에서 신분증을 항상 패용하여야 한다.

⑤ 사용부서의 장은 공무원 등이 계약해지 또는 근무상한 연령 도달 등으로 계약관계가 종료된 경우 신분증을 반납하도록 하여야 한다.

⑥ 제2항에 따른 모바일 신분증의 세부사항은 「국가공무원 복무규칙」 제62조의2부터 제62조의7 및 「청사출입보안지침」 등 관련 규정을 준용한다.

제18조(증명서 등의 발급) 조사위원장은 현재 재직중인 사실에 대한 재직증명서 또는 경력사항을 증명해 주는 경력증명서 발급을 청구하는 경우에는 제17조의 인사기록카드에 따라 별지 제6호 서식의 재직증명서 또는 별지 제6-1호 서식의 경력증명서를 각각 발급하여야 한다.

제19조(인사위원회) ① 공무원 등의 인사에 관한 다음을 심의하기 위하여 조사위원회에 공무원 인사위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

1. 공무원 등의 인사관리에 관하여 사용부서의 장이 요청하는 사항

② 위원회의 구성은 위원장 1인을 포함하여 5인 이내로 하되, 조사위원장이 지명한 사람으로 한다.

③ 위원회는 재적위원 3분의2 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제2절 근무평가 및 교육훈련

제20조(근무성적평가) ① 조사위원장은 공무원 등(실제 근무한 기간이 1개월 미만인 자는

제외한다)에 대하여 매년 6월말, 12월말을 기준으로 연 2회 근무성적평가를 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 근무성적평가는 별지 제7호서식의 공무직 등 근무성적평가표에 따라 실시하되 객관적이고 공정한 평가가 보장될 수 있도록 하여야 한다.

③ 근무성적 평가는 5개 단계로 구분하여 평가할 수 있다.

④ 근무성적평가 결과는 평가가 완료된 이후("완료된 이후"라 함은 근무부서의 평가단 위별 평가자 및 확인자의 평가가 종료된 시점을 의미한다. 이하 같다) 10일 이내에 인사기록카드에 기록·관리하여야 하며, 그 결과는 보수 등의 결정에 반영할 수 있다.

⑤ 근무성적의 평가자는 공무직을 사용하는 부서의 담당팀장(서기관 또는 사무관, 4급 상당 또는 5급상당 별정직 공무원)으로 하고 확인자는 사용부서의 장으로 한다.

제21조(근무성적평가 결과의 공개 및 이의신청) ① 평가결과의 공개대상은 평가자의 평가 결과(근무성적평가서의 평가등급 및 점수, 종합평가의견)로 한정한다.

② 평가자는 근무성적평가가 완료된 이후 근로자의 요청이 있는 경우 지체없이 평가결과를 개별 근로자에게 알려주어야 한다.

③ 근무성적평가 결과에 대하여 이의가 있는 근로자는 이의신청을 서면으로 사용부서의 장에게 제기(결과공개일로부터 2일 이내)할 수 있다.

④ 이의신청을 받은 사용부서의 장은 부서 내 팀장급 공무원 등 3~5인으로 이의신청위원회를 구성하여 이를 심사한 후, 이의 신청이 타당하다고 판단되는 경우 근무성적평가 결과를 조정할 수 있다.

제22조(교육훈련) 조사위원장은 공무직 등에 대하여 관련 법령에 따른 필수교육을 실시하여야 하며, 그 밖에 직무 능력 향상 및 안전사고 예방 등을 위하여 적절한 교육을 실시하여야 한다.

제23조(성희롱 예방 교육 및 조치) ① 조사위원장은 직장 내 성희롱 예방과 피해방지를 위한 교육을 연1회 이상 실시하여야 한다.

② 직장 내 성희롱 예방 및 성희롱 발생 시 조치에 대하여는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 준용한다.

제4장 보 수

제24조(보수의 지급기준) ① 조사위원장은 공무직 등의 보수 기준을 예산의 범위에서 별도로 정한다. 다만, 노사간 임금협약을 통해 따로 정한 경우에는 그에 따른다.

② 공무직 등의 보수는 매월 말일에 지급한다. 다만, 지급일이 토요일 또는 공휴일, 그 밖에 필요한 경우에는 앞당겨 지급할 수 있다.

제25조(사회보험의 가입) 조사위원장은 공무직 등에 대하여 산재보험, 건강보험, 고용보험, 국민연금에 가입하여야 한다. 다만, 공무원연금에 가입된 근로자의 경우에는 산재보험 및 국민연금의 가입은 제외한다.

제26조(공제) 보수를 지급할 때에는 다음 각 호에 해당되는 금액을 공제한다.

1. 갑종근로소득세 및 주민세
2. 건강보험료, 고용보험료, 국민연금 보험료 중 공무원 등의 부담분 등
3. 단체협약에 의해 임금에서 공제하기로 한 사항

제27조(퇴직급여) 조사위원장은 공무원 등이 퇴직하거나 계약이 해지된 경우에는 「근로자 퇴직급여 보장법」에 따라 퇴직급여를 지급하여야 한다. 다만, 공무원연금에 가입된 근로자의 경우는 「공무원 연금법」에 따른다.

제5장 복무 관리

제28조(의무) ① 공무원 등은 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직무를 수행함에 있어서 소속 공무원 및 상급 직위 근로자의 업무지시 등 직무상의 명령을 따라야 한다.

② 공무원 등은 사용부서의 장의 허가 또는 정당한 사유 없이 근무지를 이탈하여서는 아니 된다.

③ 공무원 등은 근무기간은 물론, 계약의 해지 후에도 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설하거나 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 아니 된다.

④ 공무원 등은 직무의 대상 여부를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제29조(청렴의무) ① 공무원 등은 청렴한 정부구현을 위하여 "10·29이태원참사 특별조사위원회 공무원 행동강령"을 준용하여 직무를 수행하여야 한다.

② 공무원 등은 직무와 관련하여 직접적이든 간접적이든 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없다.

③ 공무원 등은 직무상의 관계가 있든 없든 그 소속 상관에게 증여하거나 소속 근로자(공무원 포함)으로부터 증여를 받아서는 아니 된다.

제30조(근무시간) ① 공무원 등에 대하여는 「근로기준법」을 준수하는 근로형태 및 근무시간을 유지하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 청사 내 재난예방을 위한 비상근무, 각종 사고 및 재난 등의 긴급상황의 발생, 특별행사 등을 위하여 불가피하게 근로가 필요한 경우 조사위원장은 비상근로를 명할 수 있다.

③ 제2항의 특별 근로를 수행하게 한 경우 연장 근로수당 등 별도의 보수를 지급하여야 한다.

제31조(겸직 금지) ① 공무원 등이 각 사용부서에서의 근로 이외의 직종에 이중으로 취업하거나 겸직하는 것은 원칙적으로 제한되며, 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우 사용부서의 장의 승인을 받아 겸직할 수 있다.

1. 사용부서의 노무에 지장을 초래하지 않는 범위에 해당하는 부수적 근로
2. 정부기관 근로자로서 품위를 저해하지 않는 직종으로서 아르바이트 형식의 근로
3. 경제 사정으로 인하여 불가피하게 자영업 등의 행위를 하는 경우

② 제1항을 위반하여 겸직하거나 이중 취업을 한 경우 고용을 해지하거나 징계 등의 조치를 할 수 있다.

제32조(연장근로 등) ① 사용부서의 장은 1주일에 12시간을 초과하지 않는 범위에서 연장근로 및 휴일근로를 명할 수 있다.

② 제1항에 따른 연장근로 또는 휴일근로는 사전에 승인된 근무명령서에 의하여 실시하여야 한다. 승인받지 않은 연장근로에 대하여는 보수를 지급하지 아니한다.

제33조(근무상황의 관리) ① 사용부서는 공무원 등의 근무상황 및 연장근무(또는 휴일근무)에 대하여 전자시스템 등을 통해 전자적으로 기록·관리하는 것을 원칙으로 한다. 다만 전산처리가 불가능한 경우 공무원 등에 대하여 별지 제8호서식의 근무상황 기록부 및 별지 제9호서식의 연장근무 기록부를 작성·관리하여야 한다.

② 공무원 등은 질병이나 기타 부득이한 사유로 결근, 지각, 조퇴 또는 외출하고자 할 때에는 사전에 사용부서의 장의 허가를 받아야 한다. 다만, 불가피한 사유로 사전 허가를 득하지 못한 때에는 사후 승인을 받아야 한다.

③ 공무원 등이 제2항에 따른 허가를 받지 아니한 경우는 무단결근, 무단지각, 무단조퇴 및 무단외출로 간주하여 조치할 수 있다. 다만, 심각한 자연재해 등 불가항력적인 경우 사후에 이를 변경할 수 있다.

제34조(출장) ① 사용부서의 장은 업무수행을 위하여 필요한 경우 공무원 등에게 출장을 명할 수 있다.

② 제1항에 따른 출장에 소요되는 비용을 「공무원 여비규정」을 준용하여 지급할 수 있다.

제35조(휴일) ① 공무원 등의 휴일에 관하여는 「근로기준법」 제55조 및 제63조, 「근로자의 날 제정에 관한 법률」을 적용한다.

② 사용부서의 장은 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조 제2호부터 제11호까지 및 제3조의 규정에 따른 공공기관의 휴무 날에 대하여 공무원 등의 유급휴일로 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 휴일에 업무상 특별한 사정으로 근로를 하는 경우 근로자의 사전 동의를 얻어 휴일을 갈음하여 특정 근로일에 대체 휴일을 부여할 수 있다. 다만, 제1항의 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 의한 근로자의 날은 제외한다.

제36조(연차유급휴가) ① 공무원 등의 연차유급휴가에 대하여는 「근로기준법」 제60조부터 제62조까지 정하는 바에 따른다.

② 연차 유급휴가 사용촉진을 위하여 「근로기준법」 제61조에 의한 조치를 하였음에도 이를 사용하지 않은 경우 보상하지 아니할 수 있다.

③ 사용부서의 장은 공무원 등의 연차유급휴가를 허가하는 경우 반일단위 또는 시간단위(외출·지각·조퇴)로 허가할 수 있다.

④ 제3항에 의한 반일 단위의 휴가는 9시부터 14시 또는 14시부터 18시까지로 하며, 외출·지각·조퇴 시간과 합하여 8시간이 되는 경우 휴가 1일로 계산한다.

⑤ 제39조제1항에 따른 병가 중 연간 6일을 초과하는 병가 일수는 휴가 일수에서 뺀다. 다만, 의사의 진단서가 첨부된 병가 일수는 휴가 일수에서 빼지 아니한다.

제37조(특별휴가) ① 사용부서의 장은 공무원 등이 결혼이나 그 밖의 경조사가 있는 경우 다음 각 호의 기준에 따라 특별휴가를 부여할 수 있다.

1. 본인의 결혼 : 5일
2. 자녀의 결혼 : 1일
3. 본인의 출산 : 90일
4. 배우자의 출산 : 10일
5. 배우자 또는 본인·배우자의 부모의 사망 : 5일
6. 본인 및 배우자의 조부모 또는 외조부모의 사망 : 2일
7. 자녀 또는 그 자녀의 배우자의 사망 : 3일
8. 본인 및 배우자의 형제자매의 사망 : 2일
9. 입양 : 20일(입양은 「입양특례법」에 따른 입양에 한한다).

② 경조사 휴가는 그 사유가 발생한 날을 포함(다만, 평일 근무시간 종료 후 사유가 발생한 때는 그 다음날부터 휴가 실시)하여 전후에 연속으로 실시하는 것이 원칙이나, 본인 결혼·출산 및 배우자 출산휴가의 경우 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내의 범위에서 사용이 가능하며, 휴가 기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가일수가 30일 이상 계속되는 경우에는 그 휴가일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

③ 한국방송통신대학교에 재학 중인 공무원 등은 「한국방송통신대학교 설치령」에 의한 출석 수업에 참석하기 위하여 제36조의 연차유급휴가를 초과하는 출석수업 기간에 대한 휴가를 얻을 수 있으나 무급으로 한다.

④ 본인의 풍수해 및 화재 등 재해를 입은 경우 : 5일

⑤ 임신 중인 여성공무원 등은 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 병원 진료 등을 위한 모성보호시간을 받을 수 있다. 이 경우 육아시간의 사용은 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」를 준용한다.

제38조(가족돌봄휴가) ① 공무원 등은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 "남녀고용평등법") 제22조의2에 따른 가족(조부모 또는 손자녀의 경우 근로자 본인 외에도 직계비속 또는 직계존속이 있는 경우에는 제외한다)의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가(이하 "가족돌봄휴가"라 한다)를 사용할 수 있다.

② 제1항에 따른 가족돌봄휴가는 연간 최장 10일(「재난 및 안전관리 기본법」 제38조에 따라 가족돌봄휴가 기간이 연장되는 경우 20일, 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 근로자의 경우 25일 이내)로 하며, 일단위로 사용할 수 있다.

③ 제2항에 따라 연장된 가족돌봄휴가의 경우에는 「남녀고용평등법」 제22조의2제5항에 해당하는 경우에만 사용할 수 있다.

④ 다음 각 호의 자녀를 돌보기 위한 가족돌봄휴가는 연간 2일(자녀가 2명 이상거나 장

해당하는 경우에는 3일) 까지 유급으로 한다.

1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교의 휴업, 휴원, 휴교, 또는 그 밖 에 이에 준하는 사유로 자녀를 돌봐야 하는 경우
2. 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우
3. 미성년자 또는 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인 자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우

제39조(공가) 사용부서의 장은 공무원 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간에 대하여 공가를 허가하여야 한다

1. 「병역법」 그 밖의 다른 법령에 의한 징병검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가 할 때
2. 공무와 관련하여 국회·법원·검찰 기타 국가 기관에 출석을 요구받은 때
3. 법률에 따라 투표에 참가할 때
4. 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때
5. 「산업안전보건법」 제130조 등에 따른 건강진단을 받을 때
6. 천재지변, 교통 차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때
7. 행정안전부에서 주관하는 헌혈행사에 참가할 때
8. 그 밖에 노사관계 활동 등 사용부서의 장이 인정하는 공적업무 수행

제40조(병가) ① 사용부서의 장은 공무원 등이 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 연 60일의 범위에서 병가를 승인할 수 있다. 이 경우 질병이나 부상으로 인한 지각·조퇴 및 외출은 누계 8시간을 병가 1일로 계산한다.

② 사용부서의 장은 공무원 등이 연 7일 이상의 병가를 신청하는 경우 의사의 진단서를 첨부하도록 하여야 한다.

③ 제1항에 따른 병가를 사용할 경우 30일은 유급으로 한다. 다만, 병가일수가 30일 이상 계속되는 경우에는 그 휴가일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

④ 공무원 등의 병가는 노사간 단체협약을 통해 따로 정한 경우에는 그에 따른다.

제41조(휴가일수의 초과 및 대체) ① 결근 일수 및 지각, 정직 일수, 휴직, 조퇴, 외출시간 등은 근로자의 동의를 얻어 연차유급휴가로 대체할 수 있다.

② 「국가공무원복무규정」 제17조제1항 내지 제3항을 준용하여 이를 연차유급휴가일수에서 공제한다.

③이 규정이 정한 휴가일수를 초과한 휴가는 결근으로 본다.

제6장 신분보장 및 권익보호

제42조(정년) 공무원의 정년은 만 60세로 하며, 퇴직은 정년이 도래한 해의 12월 31일로 한다.

제43조(휴직) ① 조사위원장은 공무원 등이 다음 각 호에 해당하는 사유로 휴직원을 제출하는 경우 휴직을 승인할 수 있다.

1. 신체 또는 정신상의 장애로 요양을 요할 때(불임 및 난임치료를 포함한다) : 6개월 이내
2. 법령의 규정에 따른 의무를 이행하기 위하여 직무를 수행할 수 없을 때 : 의무 이행 기간
3. 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀(이하 "가족"이라 한다)의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 가족돌봄휴직을 신청한 경우(세부적인 범위는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 준용함) : 1회 30일 이상, 연간 90일 이내
4. 임신중인 여성 공무원 등이 모성을 보호하거나, 8세 이하(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다)의 자녀의 양육을 위하여 육아휴직을 신청할 때(세부적인 범위는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 준용함) : 3년 이내
5. 외국에서 근무·유학 또는 연수하게 되는 배우자를 동반하게 된 때 : 2년 이내
- ② 휴직자의 신분은 유지되거나 보수는 지급하지 아니한다.
- ③ 휴직기간은 퇴직금 산정을 위한 계속근로기간에는 산입하되, 호봉 산정을 위한 계속근로기간에 산입하지 아니한다.
- ④ 제3항에도 불구하고 업무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직 기간과, 가족돌봄휴직 기간, 육아휴직 기간(자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우에는 최초의 1년으로 한다)은 호봉 산정을 위한 계속근로기간에 산입한다.
- ⑤ 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 휴직을 신청하는 경우 진단서 등 이를 증명하는 서류를 제출하여야 한다.
- ⑥ 휴직으로 인하여 장기간 결원이 발생하는 경우 결원자의 휴직기간 범위를 감안하여 기간제 근로자를 채용하여 휴직자의 업무를 대행하게 할 수 있다.

제44조(휴직자의 의무 및 복직) ① 휴직자는 휴직기간 중 사용부서의 장의 허가 없이 타 직업에 종사하면 아니 되며, 거주지 및 신분관계 등의 변동이 발생한 경우 사용부서의 장에게 신고하여야 한다.

- ② 휴직자는 휴직기간 만료 10일 전까지(휴직기간 내도 신청 가능) 복직원을 제출하여야 하며, 복직원을 제출받은 사용부서의 장은 복직명령을 하여야 한다.

제45조(임산부의 보호) ① 사용부서의 장은 임신 중의 여성 공무원 등에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후 휴가를 주어야 한다. 이 경우 휴가 기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

- ② 사용부서의 장은 임신 중인 여성 근로자가 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 제1항의 휴가를 신청하는 경우 출산 전 어느 때 라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

1. 임신한 근로자에게 유산·사산의 경험이 있는 경우
2. 임신한 근로자가 출산전후휴가를 청구할 당시 연령이 만 40세 이상인 경우

3. 임신한 근로자가 유산·사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출한 경우

③ 사용부서의 장은 임신 중인 여성이 유산 또는 사산한 경우로서 그 근로자가 청구하면 다음 각 호의 기준에 따라 유산·사산 휴가를 주어야 한다. 다만, 인공 임신중절 수술(「모자보건법」 제14조제1항에 따른 경우는 제외한다)에 따른 유산의 경우는 그러하지 아니하다.

1. 유산 또는 사산한 근로자의 임신기간(이하 "임신기간"이라 한다)이 11주 이내인 경우 : 유산·사산한 날로부터 5일까지

2. 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우 : 유산·사산한 날로부터 10일까지

3. 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산·사산한 날로부터 30일까지

4. 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산·사산한 날로부터 60일까지

5. 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산·사산한 날로부터 90일까지

④ 사용부서의 장은 임신 중의 여성 공무원 등에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 되며, 그 근로자의 요구가 있는 경우에는 쉬운 종류의 근로로 전환하여야 한다.

제46조(보건휴가 등) ① 사용부서의 장은 여성 공무원 등이 매 생리기에 보건휴가를 신청하는 경우 매월 1일의 보건휴가를 주어야 하며, 보건휴가는 무급으로 한다.

② 임신한 여성 공무원 등이 임신부 정기건강진단을 위하여 태아검진 시간을 신청하는 경우 「근로기준법」 제74조의2를 준용하여 허용하여야 한다.

제47조(난임치료휴가) ① 사용부서의 장은 공무원 등이 인공수정 또는 체외수정 등 난임 치료를 받기 위하여 휴가(이하 "난임치료휴가")를 청구하는 경우에는 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로 한다.

② 제1항에 규정한 사항 외에 난임치료휴가에 관하여는 「남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률」을 준용한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 업무에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 근로자와 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

제48조(육아시간) 5세 이하의 자녀가 있는 공무원 등은 자녀를 돌보기 위하여 24개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 받을 수 있다. 이 경우 육아시간의 사용은 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」를 준용한다.

제49조(차별처우 금지) 사용부서의 장은 기간제근로자 및 단시간근로자임을 이유로 동종·유사한 업무에 종사하는 공무원에 비하여 합리적인 이유 없이 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.

제50조(고충처리) 조사위원장은 근무 조건, 인사관리, 처우에 대한 고충 처리를 전담하게 하기 위하여 고충처리 담당자를 지정·운영하여야 한다.

제7장 표창 및 징계

제51조(표창 등) 조사위원장은 위원회 발전에 기여하고 업무를 성실히 수행하여 타의 모범이 되는 공무원 등에 대하여 표창 및 포상할 수 있다.

제52조(징계의 종류 및 효력) ① 공무원 등에 대한 징계의 종류는 해고, 정직, 감봉(감급),

전책으로 구분한다.

② 징계의 효력은 다음 각 호와 같다.

1. 해고는 근로계약을 해지하는 것으로 한다.
2. 정직은 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 하고, 정직처분을 받은 자는 그 기간 중 근로자의 신분은 보유하나 직무에 종사 하지 못하며 보수를 지급하지 아니 한다.
3. 감봉(감급)에 따른 보수의 삭감은 1회 하루 평균임금의 1/2을 초과하여 감액할 수 없으며, 삭감 금액의 총액은 월 보수액의 1/10을 초과할 수 없다.
4. 전책은 과실에 대하여 훈계하고 반성하게 한다.
5. 징계사유는 있으나 정상 참작 등으로 징계하지 아니한 경우에는 해당 공무원 등에게 서면으로 경고하여야 한다. 다만, 경고는 징계로 분류하지 아니한다.

③ 조사위원장은 공무원 등에게 제52조 징계사유 이외에 업무수행능력부족, 업무태만, 근무태도 불량 등 경미한 비위나 잘못을 행한 경우 서면으로 경고·주의 등의 조치를 할 수 있다. 다만 경고·주의는 징계로 분류하지 아니한다.

제53조(징계의결 요구) ① 조사위원장은 제52조에서 정한 징계사유에 해당하는 경우에는 징계의결을 징계위원회에 요구하여야 하고 그 징계의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

② 제1항에 따른 징계의결을 요구하는 때에는 다음 각 호의 자료를 첨부하여 한다.

1. 징계의결요구서(별지 제10호서식)
2. 근로자 인사기록카드 사본
3. 확인서(별지 제11호서식)
4. 혐의내용을 입증할 수 있는 공문서 등 관계 증거자료
5. 혐의내용에 대한 조사기록 및 수사기록
6. 관련자에 대한 조치사항 및 그에 대한 증거자료
7. 관계 법령 및 지시문서 등의 사본 또는 발췌문

③ 사용부서의 장은 제1항에 따른 징계를 요구하는 때에는 제2항 제1호의 징계의결요구서의 사본은 해당 징계대상자에게 송부하여야 하며, 징계대상자가 징계의결요구서 사본의 수령을 거부하는 때에는 위원회에 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 문서로 통보하여야 한다.

제54조(징계사유) 공무원 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때에는 징계사유가 된다.

1. 이 규정에 따른 명령이나 지시를 위반하였을 때
2. 업무와 관련하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하였을 때
3. 공무집행 방해 또는 민원을 야기하거나 고의 또는 중대한 과실로 재산상 손실을 초래하거나 기관의 명예를 손상한 때
4. 허위보고, 허위문서작성, 문서 위·변조 또는 파기 등 부정한 행위를 한 때
5. 직무태만 등으로 성실의무를 위반한 때
6. 사용부서의 장의 승인 없이 겸직금지 위반, 결근·지각·조퇴·근무 장소 이탈 등

근무 태도가 불량한 때

7. 사회적으로 물의를 일으키거나 품위유지 의무를 위반한 때

8. 회계질서 문란,公款 횡령·유용, 부정청탁 또는 금품·향응을 주고 받는 등으로 청렴의무를 위반한 때

9. 형사사건으로 기소되거나 기소유예 처분을 받은 때

10. 직장 내 괴롭힘 행위를 한 때

11. 그 밖에 위의 각 호에 준하는 징계사유에 해당한다고 판단될 때

제55조(징계위원회 구성·운영) ① 공무직 등의 징계사건을 심의·의결하기 위하여 조사위원회에 징계위원회를 둔다.

② 징계위원회는 위원장을 포함하여 7명의 위원으로 구성한다.

③ 위원장은 공무직을 총괄 관리하는 부서의 과장이 되며, 그 밖의 위원은 다음 각 호에 따른다.

1. 조사위원장이 지명하는 5급 이상 공무원 3명(5급·5급상당 이상 공무원 수가 부족한 경우에는 6급·6급상당, 7급·7급상당 공무원 중에서 지명할 수 있다)

2. 조사위원장이 위촉하는 민간위원 3명

④ 간사는 공무직 관리업무를 담당하는 팀장(서기관 또는 사무관, 4급상당 또는 5급상당)이 된다.

⑤ 징계위원회는 재적위원 2/3인 이상의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥ 징계의결서는 별지 제12호서식을 사용하며, 징계의 원인이 된 사실, 판단 근거, 관계 법령 등을 명시하여야 한다.

제56조(징계대상자의 출석) ① 징계위원회 위원장은 징계위원회 개최 7일전까지 징계대상자에게 징계위원회 출석을 별지 제13호서식으로 통지하여야 한다. 이 경우 출석통지서 사본을 사용부서의 장에게 송부하여야 한다.

② 징계위원회는 징계대상자가 출석을 원하지 아니할 때에는 진술권 포기서를 제출하게 하여 기록에 첨부하고 서면 심사만으로 징계의결을 할 수 있다.

③ 징계대상자가 해외 체류, 형사사건으로 인한 구속, 여행 그 밖의 사유로 징계의결요구서 접수일부터 30일 이내에 출석할 수 없다고 인정될 때에는 서면으로 진술하게 하여 징계의결을 할 수 있다. 이 경우 서면에 의한 진술을 하지 아니한 때에는 진술 없이 징계의결을 할 수 있다.

④ 징계대상자가 출석통지서의 수령을 거부한 경우에는 징계위원회에서의 진술권을 포기한 것으로 본다. 다만, 징계대상자는 출석통지서의 수령을 거부한 경우에도 징계위원회에 출석하여 진술할 수 있다.

제57조(징계안건 심의) ① 징계위원회를 개최하고자 하는 때에는 징계위원에게 징계대상자의 인적사항, 징계사유, 징계위원회 개최 일시 및 장소 등을 명시하여 관련자료를 징계위원회 개최 3일 전까지 서면으로 통보하여야 한다.

② 징계안건을 심의할 때에는 입증자료의 사실관계 및 징계심의 대상자의 행위, 평소 근무성적, 공적, 비위동기, 반성태도 등을 참작하여 종합적으로 검토한 후 별표 2 및 별표 3의 징계양정기준에 따라 징계양정을 적정하게 정하여야 한다.

③ 징계위원회는 징계대상인 공무원 등에게 충분히 진술할 수 있는 기회를 주어야 하며, 서면 또는 구두로 유리한 사실을 진술하거나 증거를 제출하게 할 수 있다.

④ 징계위원회는 징계대상 공무원 등에게 징계사유에 해당하는 사실에 관하여 질문하거나 진술권을 부여할 수 있으며, 관계인의 출석을 요구하여 심문할 수 있다.

제58조(징계의결기간 및 집행) ① 징계위원회는 징계의결요구서를 접수한 날로부터 30일 이내에 징계요구 사항을 의결하여야 하며, 부득이한 경우 징계위원회의 의결을 거쳐 30일 범위에서 그 기한을 연장할 수 있다.

② 징계처분권자인 조사위원장은 징계 의결서가 접수된 날로부터 5일 이내에 별지 제14호서식의 징계처분사유 설명서에 징계의결서 사본을 첨부하여 징계처분을 받은 자에게 지체 없이 교부하여야 한다.

③ 징계위원회는 징계의결 사항을 관리부서와 사용부서에 통보하여야 한다.

제59조(제척) ① 징계위원회의 위원 중 징계대상자의 친족 또는 직속 상급자 그 밖에 징계사유와 관계가 있는 사람은 해당 징계안건의 심의·의결에 관여하지 못한다.

② 제1항에 따라 그 직무를 행할 수 없게 된 위원은 제51조제3항에 따른 재적위원 수에 산입하지 아니한다.

제60조(재심청구) ① 조사위원장은 징계처분을 받은 자가 징계처분의 위법·부당을 이유로 재심을 청구한 경우에는 재심의 징계위원회를 구성하여 재심의하여야 한다. 이 경우 재심청구 기간은 징계처분을 받은 날부터 7일 이내로 한다.

② 제1항에 따른 재심의 징계위원회 위원은 1심 위원 중 위원장을 제외하고 다른 사람으로 바꾸거나 전원을 바꾸어 임명하며, 재심의 절차, 의결 및 집행방법은 1심 때와 같다.

제61조(징계의 감경) 징계대상자가 제47조에 따른 포상을 받은 경우와 그 밖에 정상을 참작할 만한 사유가 있다고 판단되는 경우는 징계를 경감하여 의결할 수 있다. 다만, 성범죄, 음주운전의 경우에는 징계 경감이 불가하다.

제62조(공무원 징계와 관련된 경우의 처리) ① 조사위원장은 동일한 징계사유로 공무원이 징계에 회부된 경우 해당 공무원의 징계처분에 준하여 해당 공무원 등의 징계 수위를 정하여야 한다.

② 징계와 관련하여 이 규정에서 정한 사항 이외에 대하여는 「공무원징계령」 등을 준용할 수 있다.

제8장 안전관리 및 산업재해

제63조(안전관리) ① 사용부서의 장은 「산업안전보건법」에 따른 공무원 등의 안전에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

② 공무원 등은 안전관리에 필요한 안전수칙의 준수 및 안전용구의 착용, 관계공무원

및 상급자의 지시를 따라야 한다. 이를 위반하거나 소홀히 하여 발생한 사고에 대하여는 불이익한 처분을 감수하여야 한다.

③ 사용부서의 장은 공무원 등이 업무를 수행하는데 필요한 안전용구를 대여하거나 지급하여 안전사고를 예방하도록 하여야 한다.

제64조(각종 사고 등에 대한 조치) ① 청사 내에서 각종 사고 등 긴급 상황이 발생하거나 기상상황 및 특별 근로가 필요한 경우 공무원 등에게 비상근로를 명할 수 있다.

② 공무원 등은 근무시간을 불문하고 청사 내에서 화재 및 각종 사고 등 위험상황을 발견한 때에는 즉시 적절한 조치를 이행함과 동시에 관계 공무원에게 보고하여야 한다.

제65조(건강 진단 등) ① 공무원 등은 다음 각 호의 기준에 따라 건강진단을 받아야 한다.

1. 일반 건강진단 : 2년마다 1회 이상(다만, 사무직 이외의 현장 근로자는 연 1회 이상으로 한다)

2. 특수 건강진단 : 관계법령에 따라 특수 건강진단이 필요한 자

② 사용부서의 장은 제1항의 건강진단을 받도록 점검하고 독려하여야 한다.

③ 사용부서의 장은 건강진단 결과 이상자에 대하여는 업무장소의 변경, 업무의 전환, 근로시간의 단축 등의 적절한 조치를 취할 수 있다.

④ 사용부서의 장은 「산업안전보건법 시행규칙」 제220조 제1항에 해당하는 자에 대하여는 근로를 중지하도록 하여야 한다.

제66조(산업재해 예방을 위한 공무원의 의무) ① 공무원 등은 「산업안전보건법」 등에서 정하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 준수할 의무를 가진다.

② 공무원 등은 소속부서의 장이나 그 밖의 기관·단체에서 실시하는 산업재해 예방을 위한 각종 지시나 조치를 따라야 한다.

제67조(재해보상 등) ① 공무원 등이 업무상 사망 또는 부상, 질병에 걸린 경우 「근로기준법」 및 「산업재해보상보험법」에 따라 보상을 한다.

② 공무원 등이 동일한 사유로 「민법」 또는 그 밖에 법령에 따라 피해 보상을 받은 경우 중복하여 보상을 하지 아니한다.

제68조(손해배상 책임) 공무원 등이 고의 또는 중대한 과실로 인하여 청사시설에 피해를 입히거나 재산상 손해를 발생시킨 때에는 그 손해액을 배상하여야 한다.

제69조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) ① 공무원 등은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자(공무원 포함)에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 "직장 내 괴롭힘"이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

② 직장에서 금지되는 구체적인 직장 내 괴롭힘 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위

2. 지속 반복적인 욕설이나 폭언

3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위

4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위

5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

제70조(직장 내 괴롭힘 예방교육) ① 조사위원장은 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육(이하 "직장 내 괴롭힘 예방교육"이라 한다)을 1년에 1회 이상 실시한다.

② 직장 내 괴롭힘 예방교육 시간은 1시간 이상으로 한다.

③ 직장 내 괴롭힘 예방교육의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 직장 내 괴롭힘 행위의 정의
2. 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위
3. 직장 내 괴롭힘 상담절차
4. 직장 내 괴롭힘 사건처리절차
5. 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치
6. 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치
7. 그밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 내용

④ 조사위원장은 직장 내 괴롭힘 예방교육의 주요 내용을 게시하거나 공무직 등이 열람할 수 있도록 노력해야 한다.

제71조(직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) ① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 조사위원장에게 신고할 수 있다.

② 조사위원장은 제1항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시하여야 하며 행위자에 대한 징계 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

제72조(사건의 조사) ① 조사위원장은 직장 내 괴롭힘 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시한다.

② 조사는 조사위원장이 지정하는 예방·대응 담당자가 한다.

③ 조사가 종료되면 조사위원장에게 보고한다.

④ 조사를 하는 경우 행위자에 대한 조치와 관련한 피해자의 의견을 들어야 한다.

⑤ 조사자 등 조사 과정에 참여한 사람은 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해자 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 조사위원장에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

제73조(피해자의 보호 등) ① 조사위원장은 조사기간 동안 피해자가 요청하는 경우에는 근무 장소의 변경, 유급휴가 명령 등 피해자의 요청을 고려하여 적절한 조치를 한다. 이 경우 피해자의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.

② 조사위원장은 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 피해자가 요청하면 근무 장소의 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 한다.

③ 조사위원장은 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고하거나 피해를 주장한다는 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

④ 조사위원장은 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무 장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제74조 (점검 및 시정조치 등) ① 조사위원회 조직관리부서의 장은 공무원 등에 관한 운용 및 관리 사항을 점검하고 시정을 요구할 수 있다.

② 공무원 사용부서의 장은 제1항에 따른 점검 등에 필요한 자료 요구에 적극 협조해야 하고, 시정조치를 성실히 이행하여야 한다.

부칙 <제1호, 2024. 00. 00.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(취업규칙) 이 규정은 「근로기준법」 제93조 및 제94조에 의한 취업규칙으로 갈음할 수 있다.

제3조(보수지급 특례) ① 기간제근로자로 채용된 자 가운데 채용계약체결 이전부터 실질적으로 위원회 행정사무를 수행한 자는 예산 범위 내에서 그 기간에 대하여 급여를 소급하여 지급한다. ② 제1항에 의한 급여의 소급 기간은 상임위원과 위원 임명 일부터 근로계약을 체결한 날의 전날까지로 한다. 다만, 소급 기간 중 일부만 위원회 행정사무를 수행한 자는 그 날짜 수 대로 소급한다.

공무직 인력조정 요청서

직 종 명												
인력운용 현황	배치현황	최근 3년간 현황(인원 수)										
		년도		년도		년도						
	정·현원	정원 수 (별표 기준)	현재 인원 수				과부족 (정원-현원)					
			공무직	기간제	소계							
	현재배치 기준											
	주요담당 업무											
인건비 지급재원												
정원 조정(책정) 내역	정원조정 요구인원				배치기준 변경 (필요시 작성)							
	조정(책정) 필요성											
	배치계획		즉시		3개월		6개월		1년		1년 이상	
	재원	연간 소요액 (인당)	임금	연차수당 등 각종 수당	퇴직금	4대보험	복지항목	합계				
	확보 방안											
사전검토 사항 (증원시 작성)	기존인력 재배치 노력											
	기존업무 개선(경감)노력											
기타 사항												

기간제·단시간 근로자 채용계획서

기 관 (근무부서명)		채용인원(명)		담당업무 (상시지속여부)		채 용 기 간 (부터~까지)	
채용목적 및 필요성(불가피성)		○ ○ ○					
자격기준 (학력 및 전공분야, 자격증 등)		○ ○ ○					
보수지급기준 (단가 등)		○ ○					
계약금액 (월보수액)		○ ○					
소요예산 (예산구분 및 과목)	연간 소요액 (인당)	임금	연차수당 등 각종 수당	퇴직금	4대보험	복지항목	합계
	재원 확보방안						
채용방법		○ ○					
기타 필요사항 (업무특성에 따라 기술할 사항)		○ ○					

* 연중 9개월 이상 계속되는 업무로 향후 2년 이상 지속될 것으로 예상되는 업무

작 성 자(담당자) :

(서명 또는 인)

확 인 자(과 장) :

(서명 또는 인)

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

표준근로계약서

10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 위원장(이하 "사용자"라 한다.)과 근로자 _____ (이하 "근로자"라 한다)는 아래 근로조건을 성실히 이행할 것을 약정하고 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

1. 근로자의 인적사항

성명	성별	연령	생년월일	주소
연락처			근무기관	근무형태
자택 : 휴대폰:			10·29이태원참사 특별조사위원회	공무직 / 기간제

2. 계약기간

가. 공무직 20 년 월 일 부터 한다.

나. 기간제 20 년 월 일 부터 ~ 20 년 월 일까지로 한다.

3. 근무장소 및 업무내용

가. 근무 장소 : _____ (사용자가 지정하는 장소)

나. 업무 내용 : _____

4. 근로시간 및 휴게시간

가. 일근자의 표준근무시간은 09시부터 18시이며, 교대 근로자의 표준근무시간은 주간(09시~18시), 전일(09시~익일09시), 야간(18시~익일09시)으로 구분된다.

다만, 사용자가 업무상 필요에 의해 근로시간을 조정할 수 있다.

나. 교대근로 형태는 사용자가 제시하는 방식을 기준으로 한다.

다. 가, 나의 소정근로시간은 1일 8시간, 1주 40시간의 범위로 한다.

라. 휴식 시간 : 주간근로 - 12:00부터 13:00까지

야간근로 - 근로의 특성을 감안하여 사용자가 정한다.

마. 근로자는 사용자가 업무상 필요로 인하여 추가 근로(연장근로, 야간근로, 휴일근로)를 요청하는 경우 「근로기준법」에 저촉되지 않는 범위에서 이에 동의한다.

※ 상기 사항에 대하여 근로자 동의여부 : 동의 ☐, 부동의 ☐

5. 근로일, 휴일 및 휴가

가. 소정근로일은 매주 월요일부터 금요일까지로 한다. 다만, 교대근로 형태의 근로를 하는 근로자는 사용자가 지정하는 근로형태를 따른다.

나. 유급휴일은 1주 소정근로일을 개근한 경우 주1일(주휴일)과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일(일요일 제외) 및 근로자의 날로 한다.

다. 연차유급휴가는 「근로기준법」을, 특별휴가 등은 「10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 공무원 등에 관한 운영규정」을 따른다.

6. 보수

가. 근로자의 보수는 기본급, 명절상여금, 법정수당 및 기타수당 등으로 하되, 세부 지급액 및 그 밖에 보수에 관한 사항에 대하여는 10·29이태원참사 특별조사위원회 보수지급기준에 따른다.

나. 보수 지급일은 매월 말일로 한다. 다만, 지급일이 휴일인 경우 그 전일에 지급할 수 있다. 다만, 보수의 지급에 관해 별도 규정이 있는 경우에는 그에 따른다.

다. 보수(補修)의 지급은 근로자가 지정한 예금계좌로 한다.

- (금융기관명 :), (계좌번호 :)

7. 계약해지

가. 신체 및 정신상의 장애로 직무수행이 어렵거나, 고의·중과실로 인한 손해를 유발한 경우 등 「10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 공무직 등에 관한 운영규정」에서 정하는 계약해지의 사유가 발생한 경우 계약을 해지할 수 있다.

8. 기타 사항

가. 이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 공무원 등에 관한 운영규정」, 「근로기준법」 등 노동관계 법령에서 정하는 바에 따른다.

나. 본 계약서는 2부를 작성하여 사용자와 근로자가 각각 1부씩 보관한다.

20 년 의 의

(사용자) 10·29|태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 위원장(인)

(근로자) 성 명

(서명/인)

※ 본 서식은 표준(안)이므로 근로시간, 업무의 특성 등을 감안하여 수정하여 사용 가능

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

서 약 서

본인은 10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회에 채용된 근로자로서 다음 사항을 성실히 이행하고, 제반법령을 준수 할 것을 서약합니다.

1. 근무 중 알게 된 기밀에 대하여 계약기간은 물론, 계약만료 이후에도 외부에 누설하는 하는 경우 민·형사상 책임을 진다. 다만, 부패행위 신고 및 공익신고 등의 경우에는 그러하지 아니한다.
2. 10·29이태원참사 특별조사위원회에서 규정한 제반 법령을 준수하고, 사용자의 지휘·명령을 따른다.
3. 기관 내 각종 시설 및 장비·물품 등을 위법하게 손괴하거나 피해를 유발한 경우 그 책임을 진다.
4. 근로시간 여부를 막론하고 청사 내에서 발생하는 각종 사고, 재난 등 긴급 상황에 신속하게 대응할 의무를 지니며, 관계 공무원의 지시에 따라 업무를 수행한다.
5. 출·퇴근 시간 등 근로와 관련한 제반 기준과 근로 수칙을 준수한다.
6. 정부기관에 근무하는 근로자로서 사명감을 가지고 국민에게 봉사하는 마음 자세로 솔선수범한다.

20 . . .

서약자 : 서명(인)

10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 위원장 귀하

공무직 등 인사기록카드

(1쪽)

성 명		한 자		생년월일		[사 진] 사진파일 가능 (3cm×4cm) • (3.5cm×4.5cm)
등록기준지						
주 소						
실거주지						
연락처	직장전화 : 휴 대 폰 : E-mail :					
국 적	[] 대한민국	[] 복수국적 국가명:			[] 외국국적 국가명:	
특 기		취 미			자격증	
병 역	본 인	군 별	병 과	최종 계급	기 간	미필 사유
학 력	학 교 명	기 간		전공 학과	학 위	소 재 지
시험 자격	자격증종류		합격일		시행기관	

가족 관계	관 계	성 명	생년월일
부모 배우자 자녀			

인사기록 및 성과기록

근무경력	근무기간	직위	단계급	채용구분	발령기관
교육훈련	기간	과정명	교육훈련기관	교육훈련국가	
포상·서훈	일자	포상명	시행기관		
징계·형벌	징계처분일	징계·형벌 종류	처분기관		
근무성적 평가	일자	평가등급(점수)			

재 직 증 명 서

제 호

인 적 사 항	성 명	한 글		생년월일 또는 주민등록번호	
		한 자			
	주 소				
재 직 사 항	소 속				
	직위 또는 직급				
	기 간				
용 도					

위와 같이 재직을 증명합니다.

년 월 일

10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 위원장(인)

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

징계의결요구서

인적사항	성 명		생년월일	
	부 서		근무기간	~ (년 월)
	구 분	(공무직 근로자 또는 기간제 근로자)		
	주 소			
징계사유				
징계권자의 의결요구 의견				

위와 같이 징계의결을 요구합니다.

년 월 일

징계의결요구권자

직인

징계위원회 귀중

확 인 서

	① 소 속	② 직 종	③ 성 명		
1. 인적사항	(현재) (혐의당시)	(현재) (혐의당시)	(한글) (한자)		
2. 비위유형	①금품 및 향응수수 관계 [] 해당됨, [] 해당없음				
	②공금의 횡령·유용 관계 [] 해당됨, [] 해당없음				
	③종점 정화대상 비위관계 [] 해당됨, [] 해당없음				
3. 감경대상 공적유무 및감경대상 비위 해당 여부	① 공 적 사 항			② 징 계 사 항	
	포상일자	포상종류	시 행 청	일 자	종 류
	③성실·능동적 업무처리과정에서의 과실로 인한 비위 해당 여부 [] 해당됨, [] 해당없음				
4. 대상자의 평소소행	※ 근무실적, 직무수행능력, 직무수행태도, 경고 횟수 등을 구체적으로 기재				
5. 기 타	※ 기타 정상참작사유 기재				
위 기재사항이 사실과 다르지 아니함을 확인합니다. 작성책임자(소속 및 직위) (직급) (성명) (서명 또는 인) 징계의결요구권자(직위) 직인					

징계 의결서

징계 등 혐의자 인적사항	소속(근무부서)	성 명	생년월일
주 문	상기 근로자는 ○○에 처한다		
사 유			

년 월 일

징 계 위 원 회

청인

출석통지서

인적사항	성명		소속	
	주소			
출석 이유				
출석 일시				
출석 장소				
유의사항				
1. 출석하여 진술하기를 원하지 않을 때에는 아래의 진술권 포기서를 즉시 제출하시기 바랍니다. 2. 사정이 있어 서면진술을 원할 때에는 징계위원회 개최일 전날까지 도착하도록 진술서를 제출하시기 바랍니다. 3. 정당한 사유서를 제출하지 않고 지정된 일시에 출석하지 않거나 서면진술서를 제출하지 않으면 진술할 의사가 없는 것으로 보아 처리합니다.				

「10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 공무직 등에 관한 운영규정」 제52조에 따라 위와 같이 귀하의 출석을 통지합니다.

년 월 일

징계위원회

청인

귀하

자 르 는 선

진술권 포기서

인적사항	성명		소속
			직위(직급)
	주소		

본인은 귀 징계위원회에 출석하여 진술하는 것을 포기합니다.

년 월 일

성 명

(서명 또는 인)

징계위원회 귀중

징계처분사유설명서

소속 및 근무부서	구분	성명	생년월일
주 문	상기 근로자는 ○○에 처한다		
사 유	첨부의 징계의결서 사본과 같음		

위와 같이 처분하였음을 통지함.

년 월 일

처분권자(처분제청권자)

직인

귀하

공무직 등 정원표

직종 소 속	합계 (명)	행정직			연구직	운전직	조사직	안내직	경비직	
		행정 실무원	기록 실무원	비 서	연구원	운전원	조사원	청사 안내원	일반 경비원	청원 경찰
총계	15	3		4		3	5			
위 원 회	15	3		4		3	5			

※ 행정실무원의 근로계약 기간은 조사위원회 사무처 설립일 전일까지로 한다.

징계양정기준

비위의 정도 및 과실 비위의 유형	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우 최근 1년 이내에 1회 이상 정직처 분을 받은 후 다시 정직에 해당하는 사유가 발생하는 경우	비위의 도가 중하고 중과실 이거나 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우 최근 1년 이내에 1회 이상 감봉(감 급)처분을 받은 후 다시 감봉(감급)에 해당하는 사유가 발생하는 경우	비위의 도가 중하고 경과실이거나 비위의 도가 경하고 중과실인 경우 최근 1년 이내에 1회 이상 견책처 분을 받은 후 다시 견책에 해당하는 사유가 발생하는 경우	비위의 도가 경하고 경과실인 경우
1. 성실의무 위반 가. 직무태만 또는 회계질서 문란 나. 기 타 (허위보고, 문서 위.변조 또는 파기 등) 다. 준수 의무 위반 (규정.지시위반 등) 라. 직장이탈 금지 위반 마. 친절.공정 의무 위반 (공무집행방해, 민원야기 등) 바. 비밀엄수 의무 위반	해 고	정 직	감봉(감급)	견 책
2. 품위유지 의무 위반 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄(업무상 위력 등에 의한 성폭력 범죄 및 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력범죄로 한정한다) 나. 가목외의 성폭력범죄 다. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱 라. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항 제1호에 따른 성매매 마. 기타(기관의 명예훼손 등)	해고 해고 해고 해고	해고-정직 (3월-2월) 해고-정직 해고-정직 해고-정직	정직 (3월-2월) 정직 정직 정직-감봉(감급)	정직 (2월-1월) 감봉(감급)-견책 감봉(감급)-견책 견책

청렴의무 위반 징계양정 기준

금품·향응 등 재산상 이익 비위의 유형	100만원 미만		100만원 이상
	수동	능동	
1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계 없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제공한 경우	정직-감봉	해고-정직	해고-정직
2. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하였으나, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	해고-정직	해고-정직	해고
3. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하고, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 한 경우	해고-정직	해고	해고

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고, 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하 고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
공금 횡령·유용	해고	해고	해고-정직	정직-감봉
청탁금지법 위반				
가. 부정청탁에 따른 직무수행	해고	해고	정직-감봉	감봉-견책
나. 부정청탁	해고	해고-정직	정직-감봉	견책